

0002482-39.2011.8.26.0323

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante - 418/2011 - 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Everaldo de Araújo

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de reabilitação criminal em favor de EVERALDO DE ARAÚJO, qualificado nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Epitácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0002482-39.2011.8.26.0323 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0002482-39.2011.8.26.0323

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante - 418/2011 - 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Everaldo de Araújo

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de reabilitação criminal em favor de EVERALDO DE ARAÚJO, qualificado nos

autos.

Pretende o requerente a exclusão dos registros criminais em seu desfavor (fls. 216/220). Juntou documentos às fls. 224/231.

O Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido de reabilitação, porém, contrário à exclusão dos registros criminais (fls. 233/236).

É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O caso é de parcial deferimento do pedido.

A reabilitação criminal é a decisão que declara que estão cumpridas ou extintas as penas impostas ao sentenciado, assegurando o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação, forte no artigo 93, do Código Penal.

Destarte, trata-se de verdadeiro direito do condenado, que após cumprir as sanções impostas, com a consequente extinção de sua punibilidade, preenche os requisitos legais, almejando a sua reintegração social.

No caso dos autos, restou cabalmente comprovado nos autos o adimplemento dos requisitos exigidos pelos artigos 93 e 94, do Código Penal, 743 e 744, do Código de Processo Penal, conforme documentação juntada.

Anoto, outrossim, que Everaldo comprovou efetivo e constante bom comportamento público e privado, diante da ausência de novas passagens no distrito policial, e a impossibilidade de ressarcimento pelos danos causados, tendo em vista o bem jurídico tutelado pela infração penal violada por ele (artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06).

Portanto, é o caso de acolher o pedido de reabilitação criminal em favor do sentenciado.

Lado outro, com relação à exclusão dos registros, o pleito não pode ser atendido, à míngua de amparo legal.

Não há previsão na lei para exclusão de todo e qualquer apontamento policial e derivados, incluindo as anotações judiciais criminais.

Veja-se que a legislação prevê, nos artigos 748, do Código de Processo Penal, e 202, da LEP, o sigilo das informações constantes desses registros criminais, sejam eles judiciais ou administrativos, mas, nunca sua exclusão.

Os registros, portanto, somente serão acessados e apontados em caso de requisição judicial, de pedido do próprio titular ou seu representante legal, conforme determina, também, o artigo 931, das Normas de Serviço da E. Corregedoria da Justiça.

Neste ponto, como bem se manifestou o membro do Ministério Público, as Normas de Serviço deste Tribunal, nos artigos 926 e seguintes, já preveem a certidão criminal com a anotação "NADA CONSTA", para os casos em assunto, e especificadamente, no inciso XII, do artigo 927, a hipótese destes autos.

Ressalta-se, ainda, que o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD, é órgão público que tem por objetivo reunir informações individuais de relevância, informando, frise-se: às pessoas legalmente autorizadas; sobre a existência ou não de registros de antecedentes criminais, reunindo, assim, diversas informações de interesse e acesso exclusivo de alguns órgãos e instituições ligadas

à Segurança Pública e ao Poder Judiciário.

Logo, não se trata de registros sobre os antecedentes do sentenciado de livre acesso ao público, passível de causar constrangimento pela simples existência de tais registros, vez que o acesso a essas informações é a exceção.

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS - Pedido de exclusão de registros criminais da base dos bancos de dados do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) e do Tribunal de Justiça - Impossibilidade - As informações criminais referentes a processos nos quais tenha havido absolvição, arquivamento de inquérito policial, extinção da punibilidade, trancamento da ação penal, suspensão do processo ou reabilitação criminal, já são inseridas no sigilo confidencial (oculto), sendo, portanto, divulgadas apenas mediante requisição judicial ou a pedido do próprio interessado - Inocorrência de ofensa ao artigo 202 da Lei de Execução Penal, artigo 93 do Código Penal e artigo 748 do Código de Processo Penal - Ordem denegada". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2007459-29.2017.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Atibaia - 1ª Vara Criminal Infância e Juventude; Data do Julgamento: 16/03/2017; Data de Registro: 21/03/2017).

Assim sendo, mais não precisa ser dito, posto que por qualquer ângulo, não há como se conferir guarida ao pedido de exclusão, por ausência de amparo legal e de prejuízo ao requerente, uma vez cumpridas todas as formalidades legais.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado em favor de EVERALDO DE ARAÚJO, qualificado nos autos, para lhe conceder a reabilitação criminal; indeferindo o requerimento para a exclusão dos registros de antecedentes criminais do sentenciado.

Oficie-se ao IIRG para que seja mantido o sigilo da anotação deste feito na folha de antecedentes do requerente, exceto para fins judiciais, nos termos dos artigos 202, da Lei de Execução Penal, e 747, do Código de Processo Penal.

Atualize-se o histórico de partes destes autos, com a informação do deferimento da reabilitação criminal ora deferida, bem como dos outros processos, oficiando-se os juízos competentes, se o caso. Servirá cópia desta sentença como ofício.

Após, nos termos do artigo 746, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de eventual recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça para reapreciação desta decisão.

P.I.C.

Lorena, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA